

**Nr. 271 Der Reichsminister des Innern an den Reichsminister und Chef der Reichskanzlei. 12.
Dezember 1938**

R 43 II/1368a, Bl. 2–4 Schnellbrief, Umdruck¹

Beginn:

Beginn:

Betrifft: Entwurf eines Gesetzes über den Aufbau der Verwaltung im Reichsgau Sudetenland (Sudetengaugesetz).

In der Anlage übersende ich den Entwurf eines „Gesetzes über den Aufbau der Verwaltung im Reichsgau Sudetenland (Sudetengaugesetz)“² mit der Bitte, das Gesetz zusammen mit dem Ostmark- und dem Saarpfalzgesetz³ auf die Tagesordnung der nächsten Kabinettsitzung zu setzen. Das Sudetengaugesetz enthält über die *räumliche* Aufgliederung der sudetendeutschen Gebiete keine Bestimmungen. Diese sind vielmehr in dem Ihnen gleichfalls zugehenden Entwurf des „Gesetzes über die Gliederung der sudetendeutschen Gebiete“ vorweggenommen⁴, so daß das Sudetengaugesetz sich ausschließlich mit dem Aufbau der Verwaltung in dem nach der Aufgliederung verbleibenden, eigentlichen Reichsgau Sudetenland beschäftigt.

Es lehnt sich in seinem Inhalt engstens, meist wörtlich, an das Ostmarkgesetz und das Saarpfalzgesetz an und zerfällt gleich diesen Gesetzen in Artikel über die Verwaltung des Reichsgaues, die Verwaltung der Land- und Stadtkreise und Schlußbestimmungen. Im Hinblick auf die erschöpfende Behandlung des Ostmarkgesetzes, insbesondere in der Chefbesprechung vom 2. November d. Js.⁵, glaube ich daher sowohl auf eine eigentliche Begründung, wie auch auf Erläuterungen zu allen Einzelbestimmungen verzichten zu dürfen.

Lediglich auf folgende Punkte sei besonders hingewiesen:

a) Die Ausstattung des Reichsstatthalters mit einer umfassenden Weisungsbefugnis (§ 2) ist ebenso formuliert wie im § 3 des Ostmarkgesetzes. Deshalb bestehen hinsichtlich dieses Punktes die gleichen Meinungsverschiedenheiten wie hinsichtlich der Stellung der Reichsstatthalter in den Reichsgauen der Ostmark. Ich nehme dieserhalb auf meine Vorlage des Ostmarkgesetzes vom 19. November 1938 – 1 1576/38 – an das Reichskabinett Bezug⁶.

Gegenüber den zu den Bestimmungen des Ostmarkgesetzes vorliegenden Widersprüchen einzelner Ressortminister, die sich in Anbetracht des gleichen Wortlauts des Sudetengaugesetzes mithin

¹ Abschrift ging sämtl. Reichsministern und dem StdF zu, ferner dem PrMP und PrFM. Mit GesEntw. auch in R 1501/5420, S. 41–57; R 1501/5421, S. 3–19. Vgl. APK I 1, Reg. Nr. 13165.

² R 43 II/1368a, Bl. 5–10. Zum vorläuf. Verwaltungsaufbau vgl. Dok. Nr. 216.

³ KabVorl. des RIM vom 19. 11. und 5. 12. 1938: Dok. Nrr. 243 und 260.

⁴ Erstentw. des RIM vom 30. 11. 1938 mit Stellungnahme RJuM: R 43 II/1368b, Bl. 2–11; Kab- Vorl. vom 15. 12. 1938: ebd. Bl. 12–18; R 1501/5420, S. 67–80; R 1501/5421, S. 21–33. Das Gesetz sollte zus. mit den Vorlagen des Ostmark-, des Sudetengau- und des SaarpfalzG gemäß Ankündigung Hitlers in einer Kabinettsitzung Mitte Dez. 1938 beraten und verabschiedet werden; s. Dok. Nr. 243 Anm. 14. Nachdem diese nicht zustande kam, legte der RIM am 22. 2. 1939 eine Neufassung des Gliederungsgesetzes zur Verabschiedung im Umlaufweg vor, die von Hitler am 25. 3. 1939 ausgefertigt und, mit nachträgl. Änderungen, am 14. 4. im RGBL. I S. 745 verkündet wurde. R 43 II/1368b, Bl. 32–79 (mit Karten).

⁵ Vgl. Dok. Nr. 227 Anm. 3 und 17.

⁶ Dok. Nr. 243. § 3 OstmarkG zit. ebd. Anm. 6; mit ihm stimmte § 2 SudetengauG wörtlich überein, lediglich in Abs. 1 ergänzt um den Zusatz, daß Sitz des RStH Reichenberg sei.

auch gegen dieses wenden⁷, muß ich erneut auf die ausschlaggebenden politischen Gesichtspunkte hinweisen.

Die Ausstattung des Reichsstatthalters mit einem Weisungsrecht auch gegenüber den Sonderverwaltungen fußt auf der Erwägung, daß die Einheit zwischen Partei und Staat reibungsloser und wirkungsvoller durch das Eingreifen des Reichsstatthalters auf dem staatlichen Wege erzielt wird, als wenn der Gauleiter der NSDAP politische Notwendigkeiten in der Verwaltung auf dem Parteiwege durchsetzen zu müssen glaubt. Der Befürchtung, daß durch die Erteilung dieser Machtbefugnisse an die Reichsstatthalter ein neuer Länderpartikularismus gefördert werde, wird durch die in § 2 Abs. 2 Satz 2 eingebauten Sicherungen begegnet. Die Anweisungen des Reichsstatthalters können sich hiernach nur im Rahmen der Gesetze und der Weisungen der obersten Reichsbehörden bewegen, deren Aufgabe es ist, auf eine einheitliche Handhabung des Weisungsrechts seitens des Reichsstatthalters hinzuwirken. Die einheitliche politische Einflußnahme auf alle Verwaltungsbehörden innerhalb des Reichsgaues durch den Reichsstatthalter als einheitliche Spitze der Verwaltung in der Mittelstufe entspricht dem Führerprinzip und muß im Hinblick auf die uneingeschränkte Weisungsgewalt der obersten Reichsbehörden eher zu einer Stärkung als zu einer Schwächung der Zentralgewalt des Reichs führen, denn der Reichsstatthalter übt diese Befugnisse als Repräsentant der Reichsregierung und in deren Auftrag aus.

Fehlgriffe sind möglich und werden sich, zumal im Anfang, nicht ganz vermeiden lassen. Der Mißbrauch ist aber nicht die als Ausgangspunkt der Prüfung zu nehmende Norm. Gerade ein auf seine Autorität bedachter und verantwortungsbewußter Reichsstatthalter wird dafür sorgen, daß er sich zu der zentralen Reichsgewalt nicht in Gegensatz bringt und sein Ansehen gefährdet. Andererseits kann die Sicherung nicht so eng gezogen werden, daß Weisungen des Reichsstatthalters sich nicht auf die laufende Verwaltung beziehen dürfen⁸. Denn es sind sehr wohl außergewöhnliche Fälle aus der laufenden Verwaltung denkbar, die ein politisches Eingreifen vertretbar oder sogar notwendig machen. Eine eigentliche Einmischung des Reichsstatthalters in die fachlichen Aufgaben der Sonderverwaltungen und in die laufenden Dienstgeschäfte ist nicht zu befürchten, da der Reichsstatthalter weder einen entsprechenden Referentenstab haben wird, noch ihm alle Anweisungen der Fachressorts zugeleitet werden. Wenn aus diesem Grunde der Reichsstatthalter, bevor er einer Sonderverwaltung eine Anweisung gibt, sich zu seiner Information über die Sachlage mit dem Leiter der Sonderverwaltung in der Mittelstufe in Verbindung setzt, so ist dies ein in der Verwaltungspraxis von jeher bewährter Grundsatz, dessen Beachtung den Reichsstatthalter keineswegs in seinem Ansehen schwächt, sondern der reibungslosen Zusammenarbeit nur dienlich ist.

Darüber, in welchem Umfang und Rahmen der Reichsstatthalter von seiner Weisungsbefugnis Gebrauch macht, werden sich aus den in dieser Hinsicht ergehenden Anweisungen der obersten Reichsbehörden im Laufe der Zeit feste Grundsätze entwickeln, die für die Zukunft Reibungen überhaupt ausschließen. Unter diesem Gesichtspunkt ist auch die Bedeutung zu werten, die der Kabinettsvorlage des Ostmarkgesetzes beigefügten Dienstanweisung des Reichsministers des Innern für die Reichsstatthalter in Österreich⁹ zukommt. Sie ist nicht eine Abschwächung der gesetzlichen Weisungsbefugnis des Reichsstatthalters, sondern eine im Interesse der Einhaltung des Gesetzeszieles erforderliche Auslegungshandhabung, durch die das Weisungsrecht näher ausgestaltet wird. Mit dieser Hilfe kann darauf gerechnet werden, daß im Laufe der Entwicklung ein richtiger Gebrauch von den gegebenen Rechten gemacht wird.

Ein völliger Verzicht auf die im Gesetz vorgesehene Stärkung der Stellung des Reichsstatthalters im Sudetengau und in der Ostmark gegenüber den Reichsstatthaltern im Altreich ist nicht möglich. Die Zeit ist für diese Ausgestaltung reif, nachdem der Gedanke der Reichseinheit durch die Heimkehr des Saarlandes, der Ostmark und des Sudetenlandes einen entscheidenden Schritt vorwärts gemacht

⁷ Vgl. Dok. Nr. 250. dort auch Anm. 13.

⁸ Wie es u. a. der RFM gefordert hatte; s. Dok. Nr. 227.

⁹ Anlage zu Dok. Nr. 243.

hat. Diese heimgekehrten Gebiete sind das geeignetste Feld, die neue Form des Repräsentanten der Zentralgewalt im Reichsgau zu verwirklichen und Gesichtspunkte für die spätere allgemeine Regelung im Altreich zu gewinnen.

Die noch offene Frage, ob das Weisungsrecht lediglich der Person des Reichsstatthalters oder auch seinem allgemeinen Vertreter vorbehalten werden soll (Sudetengaugesetz § 8 Abs. 2)¹⁰, wird der Entscheidung des Führers unterliegen.

b) Die weite, verwaltungsmäßig ungünstige Ausdehnung des Reichsgaues Sudetenland, der sich über einen Raum von fast 500 km von der Furth der Senke bis Troppau erstreckt, macht es unmöglich, die Durchführung der Verwaltung in der Mittelstufe ausschließlich in die Hand des Reichsstatthalters zu legen, wie es bei den wesentlich kleineren Reichsgauen der Ostmark vorgesehen werden konnte. Es bedarf vielmehr der Dezentralisation auf weitere, dem Reichsstatthalter nachgeordnete Behörden der Mittelstufe. Die Lösung ist grundsätzlich ebenso wie in der Saarpfalz durch Untergliederung in Regierungsbezirke und durch Schaffung von Regierungspräsidenten in Aussig, Eger und Troppau gewählt (§ 9).

Die Notwendigkeit dieser Behörden als Voraussetzung für eine volksnahe, mit den örtlichen Problemen in genügend enger Verbindung stehende Verwaltung hat sich sowohl beim Einsatz der Zivilchefs bei den Heeresgruppen, wie auch besonders nach der Übernahme der Verwaltung durch den Reichskommissar für die sudetendeutschen Gebiete einwandfrei erwiesen.

c) Außer diesen drei, an der Spitze von Regierungsbezirken stehenden Regierungspräsidenten ist ein weiterer höherer Reichsbeamter mit der Amtsbezeichnung Regierungspräsident vorgesehen, der, wie in der Ostmark und der Saarpfalz, die Aufgaben des allgemeinen Vertreters des Reichsstatthalters im Bereich der staatlichen Verwaltung wahrnimmt (§ 8)¹¹.

d) Mit der Einrichtung reiner Reichsbehörden im Bereich der staatlichen allgemeinen und inneren Verwaltung (§§ 16, 17¹²) stellt das Gesetz einen neuen Schritt auf dem Wege zur Reichsreform und Reichseinheit dar. Angesichts dieses Zieles gibt es keine Möglichkeit einer anderen Lösung, insbesondere nicht etwa in der Form des Aufbaus eines neuen Landes mit Landesetat usw.¹³ Der Reichsgau mit Reichsverwaltung ist zweifellos die geeignetste Form zur festen Verbindung gerade des neuen Reichsgebiets des Sudetengauges mit dem Altreich.

Während das Gesetz über die Gliederung der sudetendeutschen Gebiete bereits am 1. Januar 1939 in Kraft treten soll¹⁴, da es praktisch zu großen Schwierigkeiten führt, von Reichenberg aus die räumlich weit entfernten und schwer zu erreichenden Randgebiete (Südböhmen, Südmähren, Hultschiner Ländchen und andere Teilgebiete) zu verwalten, soll aus Gründen der organisatorischen Zweckmäßigkeit das Sudetengaugesetz mit Beginn des neuen Rechnungsjahres am 1. April 1939 in Kraft treten.

Der Erlaß des Führers und Reichskanzlers über die Verwaltung der sudetendeutschen Gebiete vom 1. Oktober 1938 (RGBl. I S. 1331)¹⁵ bleibt weiterhin in Kraft, soweit nicht seine Bestimmungen durch neue Bestimmungen des Sudetengaugesetzes ersetzt sind.

Der Stellvertreter des Führers hat gegen den Entwurf keine Einwendungen erhoben, da das Sudetengaugesetz in den Gmndzügen mit dem Ostmarkgesetz und dem Saarpfalzgesetz übereinstimmt.

¹⁰ Gleichlautend mit § 9 (2) OstmarkG; s. ebd. Anm. 12.

¹¹ Zur Regelung in § 9 (1) OstmarkG s. Dok. Nrr. 200 Anm. 11, 243 Anm. 12.

¹² § 16 erklärte die Auftragsverwaltung in den Landkreisen zur unmittelbaren Reichsverwaltung, die Landräte und ihre Beamten zu unmittelbaren Reichsbeamten. Dasselbe bestimmte § 17 für alle Behörden und Einrichtungen des Reichsgaues, soweit sie nicht dem Selbstverwaltungsbereich zurechneten.

¹³ Wie es der RFM als vorläuf. Lösung für die österr. Reichsgaue empfohlen hatte; s. Dok. Nr. 227 Ziff. II.

¹⁴ Wegen verspäteter Verabschiedung (o. Anm. 4) wurde es erst zum 15. 4. 1939 in Kraft gesetzt, einen halben Monat vor dem SudetengauG.

¹⁵ Vgl. Dok. Nr. 216 Anm. 3.

Der gleichfalls zu dem Entwurf gehörte Reichskommissar für die sudetendeutschen Gebiete¹⁶ hat den dringenden Wunsch, daß das Gesetz in dieser Fassung so schnell wie möglich erlassen wird. Ich wiederhole bei dieser Gelegenheit meine Bitte, dem Führer über die Grundfragen der erwähnten 3 Gesetze möglichst bald, jedenfalls noch vor der Kabinettsitzung mündlichen Vortrag halten zu dürfen und Bestimmung eines Termins hierfür, falls er sie nicht schon auf Grund meiner schriftlichen Darlegung entscheiden will.

40 Abdrucke des Gesetzentwurfs sind beigelegt.

Die Herren Reichsminister haben Abschrift dieses Schreibens erhalten¹⁷.

Frick

¹⁶ Konrad Henlein. Vgl. GEBEL, „Heim ins Reich“, S. 103–106.

¹⁷ Der GesEntw. wurde vom RMRk zunächst nicht als Kabinettsache verteilt, sondern zum Vortrag vorgemerkt; R 43 II/1368a, Bl. 2. Am 21. 12. bekundete Hitler seine Absicht, die drei Entwürfe mit anderen schwebenden Vorlagen „Mitte Januar 1939“ in einer Kabinettsitzung behandeln zu lassen; s. Anhang, FV 567*. Daraufhin versandte die Rkei den GesEntw. am 4. 1. 1939 offiziell an die Ressorts. Zur Kabinettsitzung kam es indes nicht, ebensowenig zu dem erbetenen Vortrag Fricks. Vgl. REBENTISCH, Führerstaat, S. 41 f.

Die Ressorts nahmen z. T. schon aufgr. der ihnen vom RIM direkt zugegangenen Abschriften Stellung: REM und RJuM widersprachen dem Entw. am 19.12. bzw. 9. 1. 1939 pauschal mit Verweis auf ihren laufenden Widerspruch zum OstmarkG, der PrFM bemängelte am 23. 12. die Amtsbezeichnung „Regierungspräsident“ für den Vertreter des RStH und schlug nach preuß. Observanz „Vizepräsident“ vor; R 43 II/1368a, Bl. 17–21, 25. Der Präs. des RReH forderte mit Schreiben vom 14./16. 12. und vehement neuerlich am 4. 1. 1939 auch für die neuen Reichsgaue als Selbstverwaltungskörperschaften die Rechnungsprüfung durch seine Behörde, was der RIM am 23. 12. und nochmals am 27. 1. 1939 ebenso entschieden ablehnte, indem er diese Aufgabe dem RStH selbst zuwies; ebd. Bl. 12–16; R 43 II/1353b, Bl. 26–29, 35–37, 42–49; R 1501/390, Bl. 229–265; R 1501/5411, S. 363–367. – Allgemein zum Fortgang s. Dok. Nr. 280.

Zitierhinweis

Nr. 271 Der Reichsminister des Innern an den Reichsminister und Chef der Reichskanzlei. 12. Dezember 1938 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band V/1938, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh05d271>